ombudsman
veřejný ochránce práv

dětský ombudsman
ochránce práv dětí

Č. j.: KVOP-58890/2026/S

Zpráva veřejné ochránkyně práv, ochránce práv dětí a jejich zástupce o činnosti za 3. čtvrtletí roku 2026

Informujeme Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o své činnosti podle § 24 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 1c odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv a o ochránci práv dětí.

A. Ombudsmanka a její zástupce 5

A.1 Úvodní slovo ombudsmanky 5

A.2 Přehled o činnosti ombudsmanky a jejího zástupce 5

A.2.1 Činnost ombudsmanky a jejího zástupce v číslech 5

A.2.2 Konference, kulaté stoly a školení 7

A.2.3 Mezinárodní spolupráce 7

A.3 Zvláštní oprávnění ombudsmanky 8

A.3.1 Legislativní doporučení a připomínková řízení 8

A.3.2 Řízení před Ústavním soudem 11

A.4 Ochrana a prosazování základních práv a svobod 12

A.4.1 Sestavení poradního orgánu 12

A.4.2 Zprávy, stanoviska a doporučení 12

A.4.3 Mezinárodní spolupráce 12

A.4.4 Ostatní spolupráce 13

A.5 Vyřizování podnětů a jiná šetření postupu úřadů 13

A.5.1 Vadil mu zápach z obecní kompostárny, stavební úřad jeho podnět ignoroval. Vyzvali jsme úřady k nápravě (sp. zn. 1177/2025/VOP) 13

A.5.2 Přiměli jsme stavební úřad řešit nepovolené úpravy domu (sp. zn. 7710/2025/VOP) 14

A.5.3 Upozornili jsme Ministerstvo spravedlnosti na nedostatečný dohled nad znalcem (sp. zn. 5888/2024/VOP) 14

A.5.4 Přiměli jsme Magistrát hlavního města Prahy, aby u reklamních zařízení vyžadoval aktuální stanovisko policie (sp. zn. 7581/2025/VOP) 15

A.5.5 Kdy nestačí poslat formulář (sp. zn. 7506/2025/VOP) 15

A.5.6 Chybějící tlumočník nesmí automaticky ukončit řízení o pobytu (sp. zn. 13/2025/SZD) 16

A.6 Návštěvy zařízení a sledování vyhoštění 16

- Policejní cely Hranice na Moravě 16
- Policejní cely Chrudim 16
- Policejní cely Svitavy 16
- Dětský domov Vrchlabí 16

A.6.1 Monitorování prvotního prověřování cizinců 17

A.6.2 Mezinárodní spolupráce 17

A.7 Prosazování práva na rovné zacházení a na volný pohyb občanů EU 17

A.7.1 Prosadili jsme změnu podmínek pronájmu obecních bytů, aby nebyly diskriminační (sp. zn. 1116/2025/VOP) 18

A.7.2 Pomohli jsme k nápravě v případě diskriminace člověka s postižením, kterému nebyl umožněn vstup do kasina s asistenčním psem (sp. zn. 983/2026/VOP) ... 18
A.7.3 Výzkum ... 18
A.7.4 Zprávy, stanoviska a doporučení ... 19
A.7.5 Zásadní pracovní jednání ... 19
A.7.6 Osvěta ... 19
A.7.7 Konference, kulaté stoly a školení ... 19
A.7.8 Mezinárodní spolupráce ... 20
A.8 Ochrana a prosazování práv lidí s postižením ... 21
A.8.1 Poradní orgán ... 21
A.8.2 Mezinárodní spolupráce ... 21
A.8.3 Spolupráce s neziskovými organizacemi a lidmi s postižením ... 21
A.8.4 Konference, kulaté stoly, školení a osvěta ... 23
A.8.5 Připomínky k návrhům zákonů, prováděcích předpisů a strategických dokumentů ... 23
A.8.6 Ostatní ... 24
B. Dětský ombudsman ... 24
B.1 Úvodní slovo dětského ombudsmana ... 24
B.2 Přehled o činnosti dětského ombudsmana ... 25
B.2.1 Činnost dětského ombudsmana v číslech ... 25
B.3 Zvláštní oprávnění dětského ombudsmana ... 27
B.3.1 Legislativní doporučení a připomínková řízení ... 27
B.3.2 Řízení před Ústavním soudem ... 29
B.4 Ochrana a prosazování práv dítěte ... 30
B.4.1 Mezinárodní spolupráce ... 30
B.4.2 Ostatní spolupráce ... 30
B.4.3 Osvěta ... 31
B.5 Vyřizování podnětů a jiná šetření postupu úřadů a jiných subjektů ... 32
B.5.1 Vedení soudu po našem šetření uznalo, že soudkyně při pohovoru nemístně tlačila na dítě (sp. zn. 335/2025/DO) ... 32
B.5.2 Zastali jsme se babičky, po které chtěl úřad práce vrátit víc peněz, než musela (sp. zn. 115/2025/DO) ... 32
B.5.3 Přiměli jsme OSPOD lépe se připravit na vyhrocené chvíle, které mohou nastat při odebírání dětí (sp. zn. 5405/2024/VOP) ... 33

B.5.4 Pomohli jsme najít řešení, aby se po nepříjemných zkušenostech chlapec mohl vrátit zpět do školy (sp. zn. 276/2025/DO) 33
B.5.5 Potvrdili jsme, že OSPOD při jednání se zahlcujícím otcem postupoval správně (sp. zn. 44/2025/DO) 34
B.5.6 Přiměli jsme dětský domov, aby dětem neúčtoval rovnátka (sp. zn. 52/2026/DO) 34

A. Ombudsmanka a její zástupce

A.1 Úvodní slovo ombudsmanky

Vážení čtenáři, za každým podnětem, který dostáváme, je konkrétní lidský příběh. Naším úkolem je nejen pomáhat jednotlivcům, ale také upozorňovat na systémové problémy a přispívat k jejich řešení. Právě tuto dvojí roli ombudsmana dobře ilustruje naše práce v uplynulých měsících.

Věnovali jsme se například dostupnosti sociálních služeb a bydlení, ochraně práv lidí se zdravotním postižením i spravedlivému a srozumitelnému jednání úřadů. Důležitou součástí naší práce zůstává také ochrana lidských práv a snaha předcházet jejich porušování.

O tom, jak důležité je naslouchat konkrétním lidským příběhům, svědčí i kniha Manifest o ústavní péči aneb Důstojnost na příděl, kterou jsme v září vydali. Její autor Kamil Fousek v ní otevřeně popisuje vlastní zkušenost se životem v ústavním zařízení a svou touhu po svobodě a samostatnosti. Jeho příběh připomíná, že důstojný život, možnost rozhodovat o sobě a žít v přirozeném prostředí by měly být samozřejmostí pro každého člověka. Zároveň ukazuje, proč je nezbytné pokračovat v proměně sociálních služeb, aby skutečně odpovídaly potřebám lidí, kteří je využívají.

Chceme být institucí, která je lidem blízká, naslouchá jejich problémům a dokáže jim srozumitelně poradit. Proto hledáme také nové způsoby, jak naše informace a zkušenosti zpřístupnit veřejnosti. Jedním z nich je nový chatbot Otakar, kterého jsme v říjnu představili veřejnosti. S využitím umělé inteligence pomáhá návštěvníkům našich webových stránek snadněji najít potřebné informace.

Věřím, že moderní technologie, otevřená komunikace a důsledná ochrana práv mohou jít ruku v ruce. Naším cílem zůstává, aby se lidé mohli spolehnout na spravedlivé jednání veřejné správy a věděli, že se mají kam obrátit, pokud se tak neděje.

A.2 Přehled o činnosti ombudsmanky a jejího zástupce

Zástupce ombudsmanky v souladu s jejím pověřením samostatně vykonává působnost veřejného ochránce práv především v oblastech předcházení špatnému zacházení, monitoringu práv lidí s postižením, rovného zacházení a výkonu státní správy zejména v resortu spravedlnosti.

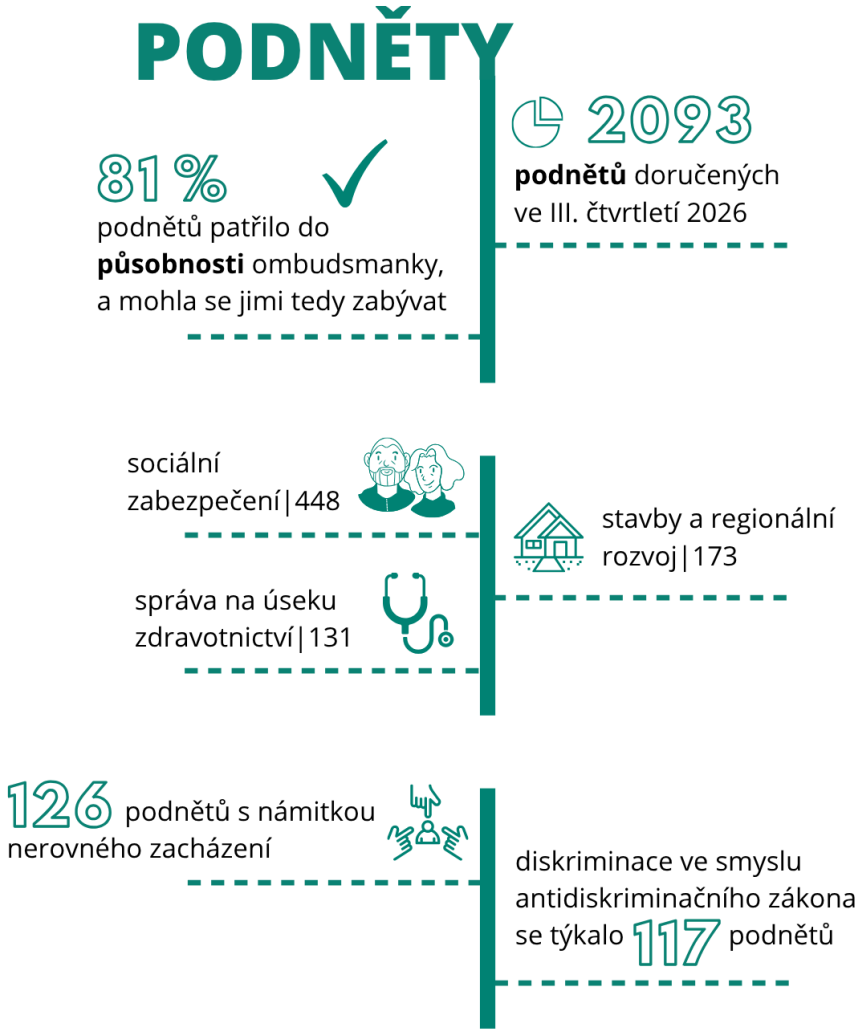
A.2.1 Činnost ombudsmanky a jejího zástupce v číslech

Ve 3. čtvrtletí 2026 jsme obdrželi celkem **2 093** podnětů (o **33** více než loni ve stejném období). Podíl podnětů v působnosti (**81 %**) se drží nad průměrem roku 2025 (**73 %**). Nejvíce podnětů se tradičně týkalo sociálního zabezpečení – zejména důchodů a dávek (**448**), staveb (**173**) a zdravotnictví (**131**).

Ve **126** podnětech lidé namítli nerovné zacházení, z toho ve 117 případech z důvodů zakázaných antidiskriminačním zákonem. Ve 4 případech jsme také poskytli informace a analýzy týkající se diskriminace mezinárodním subjektům či vnitrostátním orgánům.

Navštívili jsme 4 zařízení. Sledovali jsme vyhoštění **2** cizinců.

Počty podnětů ilustruje následující obrázek:



A.2.2 Konference, kulaté stoly a školení

Datum	Název akce	Druh akce	Forma
18. září 2026	Jak ovlivnit využívání alternativ omezení svéprávnosti? Diskuse nad výsledky výzkumu	Diskusní setkání	Prezenční
22. září 2026	Standardy pomoci obětem diskriminace	Kulatý stůl	Prezenční
23. září 2026	Manifest o ústavní péči aneb Důstojnost na příděl	Workshop	Prezenční

A.2.3 Mezinárodní spolupráce

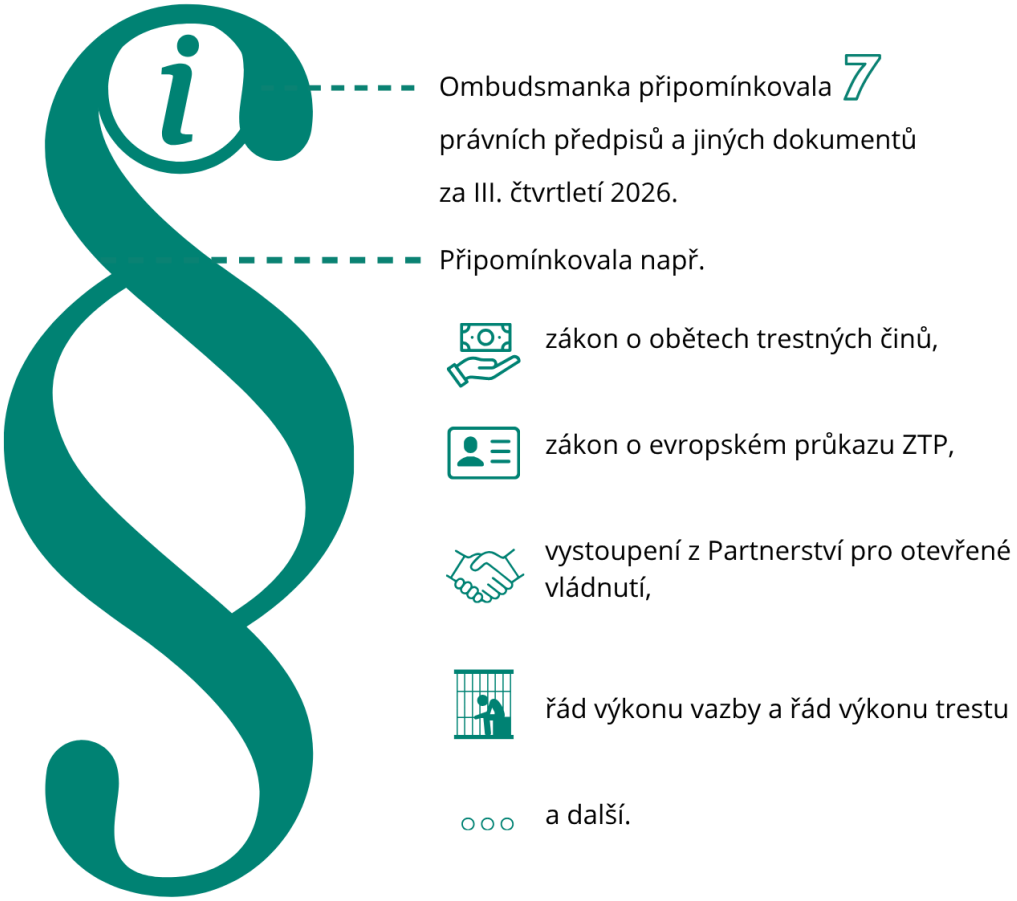
Zástupce ombudsmanky a dětského ombudsmana se v Istanbulu zúčastnil mezinárodního fóra ombudsmanských institucí balkánských a sousedních zemí, zaměřeného na ochranu lidských práv a posilování dobré správy. Ve svém vystoupení se zabýval propojováním různých ombudsmanských mandátů a efektivní ochraně práv. Diskuse zdůraznily význam mezinárodní spolupráce při řešení společných problémů, dostupnosti ombudsmanských institucí veřejnosti, srozumitelné komunikace a vytrvalého úsilí o nápravu systémových nedostatků.

Dalším mezinárodním aktivitám a spolupráci, zejména v oblasti ochrany lidských práv v rámci mandátu národní lidskoprávní instituce a ochrany před diskriminací, se věnujeme v příslušných kapitolách této zprávy.

A.3 Zvláštní oprávnění ombudsmanky

A.3.1 Legislativní doporučení a připomínková řízení

Jako připomínkové místo pro meziresortní připomínkové řízení se aktivně zapojujeme do připomínkování právních předpisů i nelegislativních materiálů, které předkládají jednotlivá ministerstva či vláda a spadají do jeho působnosti.



Připomínky k odkladu zvýšení ubytovací plochy ve věznicích[1]

Nesouhlasili jsme s návrhem Ministerstva spravedlnosti na další odložení účinnosti pravidel, která mají od roku 2027 zajistit větší ubytovací plochu osobám ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody. Upozornili jsme, že stát měl na splnění těchto standardů, vycházejících z doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení (CPT), dostatek času. Opakované odklady podle nás ohrožují zajištění důstojných podmínek ve věznicích. Požadovali jsme proto stažení návrhu a ukončení legislativního procesu.

1 Připomínky jsou dostupné v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/15130.

Připomínky ombudsmanky a dětského ombudsmana k jednacímu řádu vlády a legislativním pravidlům[2]

Uplatnili jsme zásadní připomínky k návrhu nového jednacího řádu vlády a změnám legislativních pravidel vlády. Uvítali jsme výslovné zařazení ochránce práv dětí mezi připomínková místa. Požadovali jsme však také posílení postavení veřejného ochránce práv při připomínkování materiálů s lidskoprávními dopady a zavedení povinného hodnocení dopadů na lidi s postižením. Upozornili jsme na rizika omezování připomínkového řízení a požadovali zachování zákonného práva obou ochránců vyjadřovat se k materiálům spadajícím do jejich působnosti. Prosazovali jsme rovněž zachování povinného projednávání rozhodnutí o veřejném majetku a prostředcích vládou s rozpravou.

Připomínky k novele zákona o zaměstnanosti[3]

Uplatnili jsme zásadní připomínky k novele zákona o zaměstnanosti, která podle nás nedostatečně podporuje zaměstnávání lidí s postižením na otevřeném trhu práce a dále prohlubuje nerovnováhu mezi otevřeným a chráněným trhem. Požadovali jsme spravedlivější rozdělení finanční podpory, zavedení systémové podpory zaměstnávání v běžném pracovním prostředí a odstranění překážek pro podnikání lidí s postižením. Kritizovali jsme také navrhované snížení příspěvků na zřízení pracovních míst a zkrácení doby jejich povinného obsazení. Zdůraznili jsme potřebu zohledňovat individuální potřeby zaměstnanců s postižením, podporovat práci z domova a zajistit účelné využívání veřejných prostředků.

Připomínky k návrhu zákona o evropských průkazech pro osoby se zdravotním postižením[4]

Uvítali jsme návrh zákona zavádějící evropský průkaz osoby se zdravotním postižením a evropský parkovací průkaz, které usnadní mobilitu lidí s postižením v rámci EU. Současně jsme uplatnili zásadní připomínky. Požadovali jsme zejména rozšíření nároku na oba průkazy také na osoby s dočasnou ochranou a zvláštním dlouhodobým pobytem v souvislosti s válkou na Ukrajině. Upozornili jsme na praktické problémy těchto osob, zejména nemožnost využívat vyhrazená parkovací místa při přepravě lidí s těžkým postižením. Navrhli jsme rovněž úpravu podmínky bydliště pro držitele dočasné ochrany a zpřesnění právní úpravy týkající se rodinných příslušníků českých občanů.

2 Připomínky jsou dostupné v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/15134.

3 Připomínky jsou dostupné v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/15140.

4 Připomínky jsou dostupné v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/15132.

Připomínky k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropských průkazech pro osoby se zdravotním postižením[5]

Uplatnili jsme zásadní připomínku ohledně nesprávného vymezení pobytového oprávnění rodinných příslušníků českých občanů v zákoně o dávce státní sociální pomoci (superdávce). Navrhli jsme sjednotit právní úpravu se zákonem o pobytu cizinců, aby správně zohledňovala jejich přechodný pobyt a nedocházelo k nejasnostem při posuzování nároku na dávku.

Připomínky k vystoupení České republiky z Partnerství pro otevřené vládnutí[6]

Uplatnili jsme zásadní připomínku k návrhu na vystoupení České republiky z mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP). Upozornili jsme, že navrhovaná finanční úspora je zanedbatelná ve srovnání s riziky oslabení transparentnosti veřejné správy, boje proti korupci a zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. Zdůraznili jsme význam dosavadních výsledků iniciativy i potřebu zachovat účinnou spolupráci s občanskou společností, zejména se znevýhodněnými skupinami obyvatel. Kritizovali jsme také absenci řešení, jak zajistit pokračování již zahájených aktivit. Požadovali jsme proto, aby vláda navržené usnesení nepřijala.

Připomínky ombudsmanky a dětského ombudsmana k novele trestního zákoníku a zákona o obětech trestných činů[7]

Uplatnili jsme zásadní připomínky k návrhu zákona, který má posílit ochranu obětí domácího a sexuálního násilí. Upozornili jsme na nedostatečné promítnutí požadavků evropské směrnice, zejména v oblasti individuálního posuzování potřeb obětí a dostupnosti odborné pomoci. Nesouhlasili jsme s navrhovaným dvoufázovým posuzováním potřeb obětí Policií České republiky (policie) a Probační a mediační službou, které by mohlo oddálit poskytnutí pomoci. Požadovali jsme posílení ochrany dětských obětí a lidí s postižením, zajištění dostupných krizových center a omezení opakovaných výslechů zvlášť zranitelných obětí. Navrhli jsme také zlepšení pravidel odškodňování obětí a zavedení samostatných trestných činů nuceného sňatku a krutého, nelidského a ponižujícího zacházení.

5 Připomínky jsou dostupné v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/15138.

6 Připomínky jsou dostupné v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/15136.

7 Připomínky jsou dostupné v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/15142.

A.3.2 Řízení před Ústavním soudem

Vyjádření Ústavnímu soudu k nedostupnosti sociálních služeb pro děti s autismem a náročnými potřebami péče

Zpracovali jsme vyjádření *amicus curiae* u Ústavního soudu k dostupnosti sociálních služeb pro dítě s PAS a chováním náročným na péči.

Dětský ombudsman a ombudsmanka společně poskytli odborné stanovisko ve věci ústavní stížnosti sp. zn. I. ÚS 1599/26. Ta se týkala nedostupnosti sociálních služeb pro dítě s poruchou autistického spektra a chováním náročným na péči a role kraje. Ve vyjádření jsme popsali systémové nedostatky v České republice.

Děti i dospělí s PAS a chováním náročným na péči často potřebují stabilní, předvídatelnou, odborně vedenou a vysoce individualizovanou podporu. Takových služeb je však v České republice nedostatek. Pokud služby formálně existují, často nemají volnou kapacitu, nejsou dostupné v přiměřené vzdálenosti, nejsou odborně připravené nebo nedokážou podporu poskytnout v potřebném rozsahu. Důsledky nesou samotní lidé s PAS a jejich rodiny, na které se přenáší mimořádná pečovatelská, psychická i ekonomická zátěž. Většina závazků spojených se zajištěním služeb podporujících nezávislý život sice podléhá postupné realizaci a veřejná moc má při volbě konkrétních opatření prostor pro politické rozhodování, stanovení priorit i zohlednění dostupných zdrojů. Zdůraznili jsme ale, že tento prostor nemůže ospravedlnit nečinnost v situaci, kdy existující nabídka služeb nedokáže pokrýt individuální potřeby konkrétního dítěte s postižením, jež zůstane zcela bez podpory.[8]

Vyjádření Ústavnímu soudu k místnímu poplatku za komunální odpad v obci Pavlov[9]

Vstoupili jsme jako vedlejší účastník do řízení před Ústavním soudem o návrhu Ministerstva vnitra na zrušení části obecně závazné vyhlášky obce Pavlov. Ztotožnili jsme se s názorem ministerstva, že plošná úleva na poplatku za komunální odpad ve výši 3 240 Kč na nemovitou věc nepřípustně zvýhodňuje méněčlenné domácnosti. Upozornili jsme, že výše úlevy připadající na jednotlivé poplatníky se bez rozumného důvodu liší podle počtu osob v domácnosti, přičemž nejméně zvýhodněny jsou početnější rodiny s dětmi. Úleva navíc neplní deklarovaný cíl motivovat obyvatele k třídění a snižování množství odpadu. Navrhli jsme proto, aby Ústavní soud napadené ustanovení vyhlášky zrušil.

8 Vyjádření je dostupné v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/15026.

9 Vyjádření je dostupné v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/15026.

A.4 Ochrana a prosazování základních práv a svobod

Od 1. července 2026 ombudsman chrání a prosazuje základní práva a svobody například tím, že systematicky sleduje a hodnotí jejich naplňování, provádí výzkumy, vydává zprávy, stanoviska a doporučení nebo zvyšuje povědomí o těchto právech ve společnosti.

A.4.1 Sestavení poradního orgánu

Sestavili jsme poradní orgán ombudsmanky pro oblast ochrany a prosazování základních práv a svobod (NHRI). Pomáhá nám přinášet pohled občanské společnosti a zranitelných skupin do naší každodenní činnosti. Členy a členky jsme vybírali na základě otevřené výzvy k předkládání nominací, ve které jsme oslovili zástupce neziskových organizací, akademické obce i širokou veřejnost. Poradní orgán slouží jako klíčový konzultační mechanismus pro projednávání lidskoprávních témat, systémových problémů a návrhů našich strategických priorit. První zasedání proběhne dne 2. listopadu 2026.[10]

A.4.2 Zprávy, stanoviska a doporučení

Zaslali jsme připomínky k návrhu pokynů Evropské komise k vysoce rizikovým systémům umělé inteligence podle AI Aktu. Upozornili jsme, že i zdánlivě pomocné či přípravné úkoly, které plní systémy umělé inteligence, mohou člověka nevratně poškodit. Výjimky z pravidel pro vysoce rizikové systémy je třeba vykládat velmi úzce. Navrhli jsme, aby přísnějším pravidlům podléhaly například systémy, které z životopisů rozpoznají a uspořádají údaje do databáze, biometrické ověřování totožnosti studentů u významných zkoušek, hodnocení bezpečnostního rizika podle lokality nebo samostatné stanovování ceny úvěru AI systémem. Naším cílem je zajistit silnou ochranu všude, kde moderní technologie reálně rozhodují o lidských právech.[11]

A.4.3 Mezinárodní spolupráce

Výboru OSN pro lidská práva jsme zaslali vyjádření k dodržování Mezinárodního paktu o občanských a politických právech v České republice. Zmapovali jsme v něm hlavní systémové problémy, aby je mohl výbor zohlednit při tvorbě otázek pro českou vládu.[12]

---

10 Tisková zpráva ze dne 20. května 2026, viz https://www.ochrance.cz/aktualne/prijimame_nominace_do_poradnich_organu_verejneho_ochrance_prav/.

Tisková zpráva ze dne 15. září 2026, viz https://www.ochrance.cz/aktualne/hlas_spolecnosti_uvnitr_kancelare_ombudsmana_sestavili_jsme_poradni_organy/.

11 Připomínky k návrhu pokynů Evropské komise k vysoce rizikovým systémům umělé inteligence, viz https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/4156_2026_UZ_3_pripominky.pdf.

12 Vyjádření Výboru OSN pro lidská práva k dodržování Mezinárodního paktu o občanských a politických právech v České republice, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/15038.

Upozornili jsme na mezery v zákazu diskriminace a na nedostatečnou prevenci domácího násilí. Velkou část jsme věnovali ochraně před špatným zacházením. Popsali jsme průtahy při odškodňování protiprávně sterilizovaných žen a kritizovali jsme chirurgické kastrace. Zmínili jsme nedostatky u nedobrovolných hospitalizací a ohrožení seniorů v nelegálních sociálních službách.

Zaměřili jsme se na zranitelné skupiny. Zmínili jsme segregaci Romů, pracovní vykořisťování migrantů, neuznávání zahraničních stejnopohlavních manželství a nadměrné omezování svéprávnosti lidí s postižením. Popsali jsme také nerovnosti mezi muži a ženami. Závěrem jsme poukázali na roztříštěnou bezplatnou právní pomoc a případy omezování svobody projevu novinářů.

A.4.4 Ostatní spolupráce

Podepsali jsme memorandum o spolupráci s Centrem pro lidská práva a demokracii.[13] V jejich Bulletinu máme nově pravidelnou rubriku Zprávy z NHRI. Červnové číslo přineslo úvodní článek o prvním roce fungování ombudsmana v roli národní lidskoprávní instituce.[14] V dalších vydáních se zaměříme na konkrétní lidskoprávní témata. Přiblížíme čtenářům přezkum České republiky před Výborem OSN pro odstranění diskriminace žen a naše nezávislé hodnocení v tomto monitorovacím procesu. Popíšeme také naše vyjádření pro Ústavní soud. Ta se týkají tří případů lidí s poruchou autistického spektra a překážek, kterým tyto rodiny čelí při hledání odpovídající podpory.

Další naše lidskoprávní aktivity jsou tematicky zařazené do ostatních kapitol.

A.5 Vyřizování podnětů a jiná šetření postupu úřadů

Již od roku 2001 ombudsman chrání osoby před nezákonným či jinak nesprávným jednáním nebo nečinností správních úřadů. Má právo nahlížet do spisů, žádat úřady o vysvětlení a může vést místní šetření. Zjistí-li pochybení úřadu, doporučuje opatření k nápravě, rozhodnutí úřadu nemůže zrušit ani nahradit.

A.5.1 Vadil mu zápach z obecní kompostárny, stavební úřad jeho podnět ignoroval. Vyzvali jsme úřady k nápravě (sp. zn. 1177/2025/VOP)[15]

Obec začala provozovat komunitní kompostárnu v blízkosti obytných domů. Majitel jednoho z nich si se sousedy stěžoval na zápach, přemnožení potkanů, kouř z pálení

13 Příspěvek na sociální síti Facebook o podpisu memoranda, viz https://www.facebook.com/verejny.ochrance.prav/posts/ve-spolupr%C3%A1ci-je-s%C3%ADla-%EF%B8%8F-proto-jsme-podepsali-memorandum-o-spolupr%C3%A1ci-s-centrum-p/1379578267690773/.

14 Bulletin Centra pro lidská práva a demokracii z června 2026, viz https://www.centrumlidskaprava.cz/sites/default/files/attachement/bulletin/bulletin-cerven-2026_0.pdf.

15 Zpráva o šetření je dostupná v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/15064.

či ohrožení podzemních vod. Žádal, aby s ním stavební úřad jednal jako s účastníkem řízení. Úřad mu však ve stejný den, kdy oznámil zahájení územního řízení, sdělil, že žádné řízení nevede. V případu jsme zjistili i několik dalších pochybení. Stavební úřad nemůže účastníky řízení omezit jen na vlastníky bezprostředně sousedících pozemků. Nesprávně postupoval také krajský úřad, který výhrady k obtěžujícímu provozu kompostárny nepředal magistrátu. Úřady jsme proto vyzvali, aby svou praxi do budoucna upravily a provoz kompostárny kontrolovaly.

A.5.2 Přiměli jsme stavební úřad řešit nepovolené úpravy domu (sp. zn. 7710/2025/VOP)[16]

Žena upozornila stavební úřad na úpravy domu svého souseda. Patrně totiž nebyly povolené. Nejvíc jí vadilo, že dvě nová okna směřují na její zahradu. Úředníci se však věcí podrobněji nezabývali, a když soused potřeboval zjednodušenou dokumentaci domu (tzv. pasport),[17] úřad ji ověřil včetně nových oken a dalších nedávných úprav. Pomohli jsme vyjasnit, o které úpravy jde, a vyzvali jsme úřad, aby je prověřil. Pokud se potvrdí, že je soused skutečně provedl bez povolení, měl by úřad řešit jejich odstranění a také zrušit pasport domu. Stavební úřad přislíbil, že provede kontrolu a celou věc dotáhne do konce.

A.5.3 Upozornili jsme Ministerstvo spravedlnosti na nedostatečný dohled nad znalcem (sp. zn. 5888/2024/VOP)[18]

Znalec – oftalmolog vypracoval posudek, na jehož základě začalo trestní stíhání. Soud obžalované zprostil, protože řada důkazů závěry znalce vyvracela. Ministerstvo znalce potrestalo jen za to, že v posudku neuvedl, z čeho vycházel. Námitkami a důkazy, podle kterých mohl být posudek i neúplný a nepravdivý (včetně rozporu s lékařskými poznatky), se nezabývalo. O tak závažné věci navíc rozhodlo ve zkráceném příkazním řízení a uložilo znalci pokutu 15 000 Kč. U devíti dalších obdobně vadných posudků od potrestání upustilo. Šlo totiž o posudky starší, takže první pokuta podle ministerstva postačovala. Další dvě oznámení ministerstvo nevyřídilo déle než rok.

Po naší zprávě o šetření ministerstvo nakonec i za ně znalce potrestalo pokutou 30 000 Kč. Výši trestů obvykle nehodnotíme. Tady však máme pochybnosti, zda pokuty ve svém souhrnu odpovídaly četnosti a závažnosti pochybení znalce. Ministerstvo s námi souhlasilo jen zčásti. Slíbilo ale, že ve složitějších případech bude pečlivěji

16 Zpráva o šetření je dostupná v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/15052.

17 Majitel stavby má povinnost uchovávat stavební dokumentaci. Pokud se dokumentace nedochovala, nahrazuje ji pasport. Ten zpracuje projektant či odborně způsobilá osoba s praxí a ověří stavební úřad.

18 Zpráva o šetření je dostupná v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/14654.

zvažovat úplné přestupkové řízení a naše závěry promítne do svých metodik. Znalec už znaleckou činnost nevykonává. Šetření jsme proto uzavřeli.

A.5.4 Přiměli jsme Magistrát hlavního města Prahy, aby u reklamních zařízení vyžadoval aktuální stanovisko policie (sp. zn. 7581/2025/VOP)[19]

Magistrát hlavního města Prahy při rozhodování o povolení reklamních zařízení používal i mnoho let stará stanoviska policie. Tvrdil, že pokud policie svůj dřívější souhlas časově neomezila ani nezrušila, může ho žadatel použít také při nové žádosti. Dopravní situace se ale může v průběhu let změnit, například kvůli úpravám komunikace, novým křižovatkám nebo změně intenzity dopravy. Policie proto považovala za nutné posoudit každou novou žádost podle aktuální situace.

Shledali jsme, že magistrát postupoval nezákonně. Ředitel magistrátu naši kritiku přijal a uložil příslušnému odboru, aby při povolování reklamních zařízení vždy zajistil aktuální stanovisko policie. Současně posílil kontrolu těchto rozhodnutí – před vydáním je má kontrolovat legislativní a právní odbor magistrátu. Protože magistrát přijal doporučené opatření k nápravě, šetření jsme uzavřeli.

A.5.5 Kdy nestačí poslat formulář (sp. zn. 7506/2025/VOP)[20]

Stěžovatelka se ocitla v mimořádně těžké životní situaci. Byla obětí domácího násilí, pečovala o své dvouleté dítě a současně neobdržela rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. Snažila se proto požádat o mimořádnou okamžitou pomoc. Svou situaci doložila potvrzením policie. Úřad práce ji vyzval k vyplnění formuláře. Žena však v té době nezvládla formulář vyplnit a místo toho poslala vyplněný vzor tiskopisu. Poté už se jí nikdo neozval. Nedostala informaci, co má napravit, jak žádost správně podat ani kam se obrátit pro pomoc.

Úřadu práce jsme vytkli, že neposkytl stěžovatelce potřebné poradenství ani podporu. Nevyzval ji k opravě nebo doplnění žádosti o dávku ani jí nenabídl možnost osobní návštěvy úřadu práce.

Úřad práce naše výhrady uznal. Přijal konkrétní opatření, aby se podobná situace už neopakovala. Pracovníky proškolil, aby s klienty v obdobných situacích bezodkladně komunikovali a poučili je o správném postupu při podávání žádosti. Ženě jsme doporučili požádat o odškodnění.

19 Zpráva o šetření je dostupná v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/14910.

20 Zpráva o šetření je dostupná v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/15144.

A.5.6 Chybějící tlumočník nesmí automaticky ukončit řízení o pobytu (sp. zn. 13/2025/SZD)[21]

Cizinec požádal o prodloužení zaměstnanecké karty. K výslechu na odboru azylové a migrační politiky (OAMP) přišel s osobou, která měla tlumočit, ale nebyla zapsána v seznamu tlumočníků. OAMP proto řízení zastavil. Cizinec přišel o pobyt v Česku, přestože zde dlouhodobě žil a pracoval. Krajský soud v Brně měl za to, že takové ustanovení o zastavení řízení může být protiústavní a obrátil se na Ústavní soud. K návrhu jsme se připojili. Ústavní soud sice návrh na zrušení ustanovení zamítl, jeho použití ale výrazně omezil. Pokud může OAMP o žádosti rozhodnout i bez výslechu, nesmí řízení jen kvůli chybějícímu tlumočníkovi zastavit. Výjimkou jsou situace, kdy by zjišťování skutkového stavu jinými důkazy bylo nepřiměřeně obtížné. Zároveň zákon umožňuje v některých případech využít i tlumočníka, který není zapsán v seznamu tlumočníků. Pokud má ale OAMP za to, že zapsaný tlumočník byl dostupný, nemůže řízení hned zastavit. Musí cizinci dát další lhůtu na zajištění zapsaného tlumočníka. Řízení může zastavit až tehdy, když cizinec svou povinnost nesplní.

A.6 Návštěvy zařízení a sledování vyhoštění

Už od roku 2006 jsme národním preventivním mechanismem – chráníme lidi před špatným zacházením. Proto navštěvujeme zařízení, kde jsou lidé omezení na svobodě nebo závislí na poskytované péči. Jedná se například o věznice, dětské domovy nebo domovy pro seniory. Od roku 2011 dohlížíme nad vyhošťováním cizinců. Od roku 2018 rovněž sledujeme, jak Česká republika naplňuje práva lidí s postižením podle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Proto navštěvujeme také zařízení, kde tito lidé žijí. Od roku 2026 plníme také úkoly nezávislého monitorovacího mechanismu v souvislosti s prvotním prověřováním cizinců a azylovým řízením na hranicích.

Ve 3. čtvrtletí jsme provedli 4 systematické návštěvy zařízení. Konkrétně jsme prověřili podmínky v těchto zařízeních:

- Policejní cely Hranice na Moravě
- Policejní cely Chrudim
- Policejní cely Svitavy
- Dětský domov Vrchlabí

Rovněž jsme sledovali faktický průběh správního vyhoštění dvou cizinců – státních příslušníků Ukrajiny. V prvním případě se jednalo o realizaci správního vyhoštění ze Zařízení pro zajištění cizinců Vyšní Lhoty, v druhém o trestní vyhoštění z Vazební

21 Vyjádření je dostupné v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/15028.

věznice Brno. Ve druhém případě jsme shledali pochybení v průběhu osobní prohlídky, při které nebylo dostatečně zajištěno soukromí cizince.

A.6.1 Monitorování prvotního prověřování cizinců

V rámci mandátu nezávislého monitorovacího mechanismu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1356, ze dne 14. května 2024, jsme obdrželi 17 oznámení o úkonech prvotního prověřování a provedli monitoring dvou z nich.

Především šlo o sledování prvotního prověřování cizince z Ukrajiny, kdy jsme zjistili pochybení ohledně přístupu k řízení ve věci mezinárodní ochrany a tlumočením. Dále monitorujeme případ nezletilého cizince bez doprovodu z Ruska, kde se zabýváme pochybením spočívajícím v ustanovení jeho dospělého příbuzného jako tlumočníka. Rovněž sledujeme přístup cizinek a cizinců k azylovému řízení. V této souvislosti jsme provedli monitoring jednoho případu cizince, jemuž byl odepřen vstup na území na Letišti Václava Havla v Praze.

A.6.2 Mezinárodní spolupráce

Právník Kanceláře veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí se v Bratislavě zúčastnil odborného školení věnovaného monitoringu prvotního prověřování a azylového řízení na hranicích. Na školení přichystal případové studie, které odrážely konkrétní případy a otázky, které dosud v souvislosti s mandátem nezávislého monitorovacího mechanismu vyvstaly. Školení umožnilo slovenskému monitorovacímu týmu rozvinout praktické dovednosti a navázat spolupráci s naším monitorovacím týmem.

A.7 Prosazování práva na rovné zacházení a na volný pohyb občanů EU

V roce 2009 byl ombudsman pověřen rolí vnitrostátního orgánu pro rovné zacházení a ochranu před diskriminací (*equality body*) v souladu s právem Evropské unie. Přispívá k prosazování práva na rovné zacházení se všemi osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru nebo světový názor. Za tím účelem poskytuje pomoc obětem diskriminace, provádí výzkum, zveřejňuje zprávy a vydává doporučení k otázkám souvisejícím s diskriminací a zajišťuje výměnu dostupných informací s příslušnými evropskými subjekty.

Od ledna 2018 ombudsman pomáhá také cizincům-občanům Evropské unie, kteří žijí nebo pracují v České republice. Poskytuje jim informace o jejich právech a pomoc při podezření na diskriminaci z důvodu státní příslušnosti. Přitom spolupracuje se zahraničními orgány, které mají obdobné poslání vůči českým státním příslušníkům.

A.7.1 Prosadili jsme změnu podmínek pronájmu obecních bytů, aby nebyly diskriminační (sp. zn. 1116/2025/VOP)[22]

Obrátila se na nás žena z Filipín, která žije v Česku se svou nezletilou dcerou, občankou jiného členského státu EU. Díky dceři má žena postavení rodinného příslušníka občana EU. Chtěla se ucházet o obecní byt v aukci; podmínky to ale neumožňovaly.

Zjistili jsme, že takové podmínky jsou v rozporu s unijním právem. Pokud obec lidem v této situaci nedovolí požádat o byt a účastnit se aukce, diskriminuje je v přístupu k obecnímu bydlení. Doporučili jsme proto městské části podmínky změnit. Ta naše závěry přijala a podmínky upravila. Lidé, kteří jsou rodinnými příslušníky občanů EU ze třetích zemí a oprávněně v Česku pobývají, se nově mohou ucházet o obecní byt a účastnit se aukce.

A.7.2 Pomohli jsme k nápravě v případě diskriminace člověka s postižením, kterému nebyl umožněn vstup do kasina s asistenčním psem (sp. zn. 983/2026/VOP)[23]

Stěžovatel kvůli svému postižení využívá asistenčního psa. V jeho doprovodu chtěl navštívit kasino, což mu tamní personál neumožnil kvůli zákazu vstupu psů a jiných zvířat.

Postup kasina jsme vyhodnotili jako nepřímou diskriminaci z důvodu zdravotního postižení. Provozovateli kasina jsme především doporučili, aby se stěžovateli omluvil. Provozovatel kasina uznal pochybení, stěžovateli se omluvil a nabídl mu kompenzaci. Také přijal opatření, která by měla předejít opakování obdobné situace v budoucnu.

A.7.3 Výzkum

V rámci mezinárodního projektu *Violet: Towards workplaces without sexual harassment* jsme vydali výzkumnou zprávu,[24] která analyzuje, jak s případy namítaného sexuálního obtěžování na pracovišti nakládají obecné soudy, inspektoráty práce a úřad ombudsmana. Na základě těchto dat jsme formulovali několik konkrétních doporučení vůči jednotlivým ministerstvům.

Diskriminace uchazečů o zaměstnání na trhu práce – na základě výzkumu provedeného Masarykovou univerzitou jsme zpracovali výzkumnou zprávu k tématu diskriminace

22 Zpráva o šetření je dostupná v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/15046.

23 Posouzení námitky diskriminace je dostupné v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/15148.

24 Výzkumná zpráva veřejného ochránce práv Právní prostředky prevence a ochrany před sexuálním obtěžováním na pracovišti, 2026, dostupné na https://www.ochrance.cz/dokument/pravni_prostredky_prevence_a_ochrany_pred_sexualnim_obtezovanim_na_pracovisti/pravni_prostredky_prevence_a_ochrany_pred_sexualnim_obtezovanim_na_pracovisti_vyzkumna_zprava_2026.pdf.

starších lidí na trhu práce.[25] Výzkum provedený metodou situačního testování ukázal, že diskriminace na trhu práce kvůli věku se netýká jen nejstarších a nejmladších skupin uchazečů, jak je běžně známo, ale projevuje se již u lidí ve středním věku. Ukázalo se, že každý další rok věku fiktivního kandidáta snižuje pravděpodobnost pozitivní odpovědi ze strany zaměstnavatele přibližně o 0,3 %. V návaznosti na výzkumná zjištění jsme formulovali zásady dobré praxe, které by zaměstnavatelé měli dodržovat, chtějí-li se vyhnout diskriminaci starších lidí a podezření na ni.

A.7.4 Zprávy, stanoviska a doporučení

A.7.5 Zásadní pracovní jednání

Setkali jsme se ředitelem odboru veřejné správy, dozoru a kontroly a vedoucím oddělení dozoru Ministerstva vnitra, abychom probrali mimo jiné některé diskriminační podmínky, které se objevují v pravidlech pro pronajímání obecních bytů a možnosti jejich dozoru.

Jednali jsme s předsedkyní Výboru pro práva LGBTI+ lidí a zástupkyní iniciativy Jsme fér Luciou Zachariášovou. Shodli jsme se, že naším společným cílem je podpora rovnosti queer lidí, a budeme proto při ochraně práv gayů, leseb a dalších sexuálních a genderových menšin spolupracovat a vzájemně se informovat o důležitých tématech.

A.7.6 Osvěta

Prázdninové měsíce jsou u nás již tradičně ve znamení odborných praxí studentů a studentek z různých právnických fakult. Několik z nich jsme přivítali i letos. Během praxe si mohli vyzkoušet, jak ombudsman postupuje při ochraně před diskriminací, a zároveň si prohloubit znalosti i praktické dovednosti v oblasti českého antidiskriminačního práva.

I v letošním roce jsme se zapojili do Školy lidských práv pořádané Pro bono aliancí pro studující právnických fakult. V našem workshopu jsme se věnovali diskriminaci v oblasti vzdělání. Na konkrétních případech z praxe ombudsmana jsme se studenty a studentkami diskutovali o jejích podobách i možnostech obrany.

A.7.7 Konference, kulaté stoly a školení

Na kulatém stole s nevládními neziskovými organizacemi jsme diskutovali o budoucím rozšíření pravomocí ombudsmana v oblasti rovného zacházení. Česko pracuje na provedení směrnic EU, které nově nastavují standardy pro fungování tzv. orgánu

25 Tisková zpráva ze dne 13. srpna 2026, viz https://www.ochrance.cz/aktualne/vekova_diskriminace_na_trhu_prace_se_tyka_lidi_i_ve_stredni m_veku_ukazuje_vyzkumna_zprava_zastupce_ombudsmanky_a_vedcu_z_masarykovy_univerzity/.

pro rovné zacházení, do českého práva. Kromě spolupráce s neziskovými organizacemi směrnice vyžadují i posílení pravomocí v oblasti ochrany před diskriminací.

Zúčastnili jsme se každoročního metodického setkání, abychom sdíleli naše novinky se zaměřením na diskriminaci z důvodu romské etnicity. Krajští koordinátoři pro romské záležitosti a romští poradci jsou pro nás důležitou spojkou s terénem.

A.7.8 Mezinárodní spolupráce

Na Evropské konferenci o antisemitismu pořádané Agenturou EU pro základní práva (FRA) jsme se zástupci občanské společnosti, neziskového sektoru a členských států mluvili o aktuálních tématech boje proti antisemitismu. Spolu se zástupci dalších národních lidskoprávních institucí a orgánů pro rovné zacházení jsme sdíleli zkušenosti s bojem proti antisemitismu a diskutovali o výzvách, které lze v této oblasti v budoucnu očekávat.

Zúčastnili jsme se studijní návštěvy v EU Gleichbehandlungsstelle, což je německý orgán pro rovné zacházení s pracovníky v Evropské unii. Němečtí kolegové nás seznámili se svou činností a s plány na další období. My jsme jim na oplátku prezentovali naši činnost a naše úspěšné případy a další aktivity. Navštívili jsme také několik spolupracujících organizací, které poskytují poradenství unijním občanům v Německu, ať už přímo, nebo prostřednictvím sociálních sítí, a německé spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí.

Zúčastnili jsme se setkání zástupců občanské společnosti s misí Evropského výboru pro sociální práva v ČR k možnosti ratifikace vybraných článků Revidované Evropské sociální charty. Se členy a členkami Výboru jsme sdíleli naše zkušenosti získané z podnětů, se kterými se na nás lidé v sociální oblasti obracejí.

Ve spolupráci se sítí orgánů pro rovné zacházení Equinet jsme se zúčastnili těchto jednání:

- V rámci pracovní skupiny ke standardům pro orgány pro rovné zacházení jsme se věnovali tomu, jak jsou v jednotlivých státech připraveni na zavádění jednotných minimálních standardů pro orgány pro rovné zacházení. Lhůta pro provedení příslušné směrnice uplynula v červnu 2026. Česká republika se zatím nachází ve fázi příprav příslušných novel.
- Z titulu členství pracovních skupin k náboženství a etnicitě a k umělé inteligenci jsem se zúčastnili praktického tréninku zaměřeného na odhalování algoritmické diskriminace z důvodu rasy, etnicity, náboženství a víry v systémech umělé inteligence. Na trénink navázala separátní jednání pracovních skupin, na kterých jsme se věnovali aktualitám v oblasti regulace AI a otázkám systémových změn v oblasti rasové a náboženské rovnosti.

A.8 Ochrana a prosazování práv lidí s postižením

Počínaje lednem 2018 ombudsman zastává také funkci monitorovacího orgánu pro naplňování práv zakotvených Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením.

A.8.1 Poradní orgán

Výběr nového poradního orgánu pro monitoring práv lidí s postižením

V červenci jsme vyhlásili veřejnou výzvu. Přihlášky jsme následně posoudili a s částí zájemců vedli individuální rozhovory. Hodnotili jsme zejména žité nebo odborné zkušenosti, schopnost pojmenovat konkrétní problémy a jejich dopady, porozumění Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením, možný přínos pro práci poradního orgánu a kontakt s širší komunitou lidí s postižením. Při sestavování poradního orgánu jsme zohlednili také jeho celkové složení. Na konci září jsme zveřejnili medailonky vybraných kandidátek a kandidátů a vyzvali veřejnost ke zpětné vazbě.

První zasedání nového poradního orgánu se uskuteční dne 2. listopadu 2026. Nově jmenované členky a členové tím zahájí šestileté období společné práce na důležitých tématech ochrany práv lidí s postižením.

A.8.2 Mezinárodní spolupráce

Spolupracujeme se zahraničními kolegy

Právnička Kanceláře veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí se pravidelně účastní aktivit pracovní skupiny Evropské sítě národních institucí pro lidská práva (ENNHRI) zaměřené na ochranu práv lidí s postižením. Pracovní skupina vydává čtvrtletní newsletter, který přináší informace o činnosti jejích členů. Kancelář do něj přispěla shrnutím svých hlavních aktivit v oblasti ochrany práv lidí s postižením.

A.8.3 Spolupráce s neziskovými organizacemi a lidmi s postižením

Dbáme na dodržování principu participace

Dlouhodobě spolupracujeme s neziskovými organizacemi hájícími práva lidí s postižením a zapojujeme jejich zkušenosti z praxe do přípravy svých výstupů. V uplynulém období jsme proto organizace požádali o připomínky k připravovanému doporučení k deinstitucionalizaci a transformaci ústavních sociálních služeb v České republice. Nejprve jsme na online setkání představili připravované doporučení a vysvětlili postup při jeho připomínkování. Organizace následně zaslaly své připomínky, které jsme zapracovali do návrhu doporučení. Spolupráce na přípravě doporučení bude pokračovat i v následujícím čtvrtletí.

Rozšiřujeme spolupráci v oblasti opatrovnictví

Navázali jsme spolupráci s Asociací komunitních služeb, která byla ochotna zprostředkovat nám zkušenosti některých svých členů s různými situacemi souvisejícími s opatrovnictvím. Tyto poznatky využijeme při přípravě sborníku, který shrne naše zjištění z šetření výkonu veřejného opatrovnictví a doplní je o zkušenosti opatrovanců, opatrovníků, krajských metodiků opatrovnictví, poskytovatelů sociálních služeb a dalších aktérů.

Setkali jsme se také se zástupkyní Národního institutu nápomoci, zastoupení, opatrovnictví a péče. Diskutovali jsme o možnostech dalšího monitorování naplňování článku 12 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, zejména v oblasti podpůrných opatření, omezování svéprávnosti a opatrovnictví.

Mapujeme zkušenosti s přiznáváním příspěvků na zvláštní pomůcky

V červenci jsme oslovili neziskové organizace zastupující nebo podporující lidi s postižením s žádostí o sdílení zkušeností s poskytováním příspěvků na zvláštní pomůcky podle zákona č. 329/2011 Sb. Dlouhodobě upozorňujeme na problém, kdy lidé se závažným omezením pohyblivosti na příspěvek nedosáhnou pouze proto, že jejich postižení není uvedeno v příloze zákona, přestože jeho skutečné dopady jsou srovnatelné s postižením lidí, kteří nárok na příspěvek mají.

Na tento systémový nedostatek jsme upozornili také při přípravě Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2026–2030. Navrhovali jsme prověřit dopady současné právní úpravy a na základě výsledků zvážit její změnu. Příslušné opatření se však do konečné podoby národního plánu nedostalo.

Na naši výzvu reagovaly neziskové organizace i samotní lidé s postižením, kteří nám poskytli konkrétní příklady zamítnutých žádostí, v některých případech také související dokumentaci. Dosavadní poznatky jsme využili rovněž při spolupráci s Kanceláří vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před mezinárodními orgány ochrany lidských práv v souvislosti s případem projednávaným Výborem OSN pro práva osob se zdravotním postižením.

Shromážděné kazuistiky nyní posuzujeme a získané poznatky využijeme při plánovaném jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí o potřebě systémových změn právní úpravy.

A.8.4 Konference, kulaté stoly, školení a osvěta

Sdíleli jsme české zkušenosti s ochranou práv lidí, kteří potřebují podporu v rozhodování

V červenci jsme se zúčastnili Světového kongresu o svéprávnosti dospělých (World Congress on Adult Capacity) v Amsterdamu, který spojil odborníky z celého světa zabývající se svéprávností, jejím omezováním a alternativními způsoby podpory při rozhodování. Na kongresu jsme představili naši činnost v této oblasti a naše zjištění z analýzy naplňování článku 12 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, která vychází z lidskoprávních ukazatelů.

Získané poznatky a zkušenosti využijeme při další monitorovací činnosti i při spolupráci s příslušnými resorty na plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2026–2030.

Podíleli jsme se na organizaci konference o podpoře lidí s postižením v oblasti sexuality, vztahů a rodičovství

V září jsme s organizací Nebuď na nule pořádali konferenci (S)právně nad nulou. Konference se zaměřila na právní, morální a sociální aspekty podpory lidí s postižením v oblasti sexuality, vztahů a rodičovství. V našem příspěvku jsme se věnovali rozhodování lidí s postižením při poskytování zdravotních služeb a možnostem podpory v této oblasti.

Podpořili jsme konferenci věnovanou podpoře lidí s mentálním postižením v oblasti zdraví

Zúčastnili jsme se konference v Hradci Králové uspořádanou tamní skupinou sebeobhájců a organizací Asalto, která podporuje sebeobhájce a další lidi s mentálním postižením. Letos se akce dotýkala tématu léčby, léků a lékařů. Zástupce ombudsmanky se proto ve svém vystoupení v úvodu konference věnoval otázce práv, respektu a podpory při péči o zdraví. Přiblížil například, jak má vypadat podpora pacienta, když je potřeba rozhodnout o návštěvě lékaře, nebo co může člověk dělat, když nesouhlasí s rozhodnutím svého opatrovníka.

A.8.5 Připomínky k návrhům zákonů, prováděcích předpisů a strategických dokumentů

Nesouhlasíme s předloženým návrhem změny školského zákona k asistentům pedagoga

Uplatnili jsme připomínky k návrhu změny školského zákona týkající se tzv. parametrizace asistentů pedagoga. Většinu z nich Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dostatečně nevysvětlilo ani neakceptovalo, a po ukončení připomínkového řízení zůstaly rozpory. Nadále kritizujeme zejména neurčitost předloženého návrhu i to, že mu nepředcházela důkladná odborná diskuse.

Návrh rovněž neponechává školám možnost využít asistenty pedagoga jako individualizované podpůrné opatření a jeho vznik nedoprovázela řádně provedená participace dětí a lidí hájících jejich práva. Předložený materiál obsahuje i celou řadu jiných dílčích nedostatků. Jde například o rozsah podpory u žáků ve třetím stupni podpory nebo snížení počtu přímé pedagogické činnosti asistentů.

A.8.6 Ostatní

Podílíme se na přípravě mezioborové platformy pro podporované rozhodování

V rámci Výboru pro podporu práv lidí s omezenou schopností právně jednat spolupracujeme na přípravě podkladů pro vznik mezioborové platformy. Jejím úkolem bude podle Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2026–2030 připravit doporučení, jak postupně přejít od náhradního rozhodování k podporovanému rozhodování dospělých lidí. Cílem je posílit možnost lidí se zdravotním postižením rozhodovat o vlastním životě s potřebnou podporou a v souladu s jejich vůlí a preferencemi.

B. Dětský ombudsman

B.1 Úvodní slovo dětského ombudsmana

Vážení čtenáři.

Děti se často cítí přehlížené, nevnímané, neslyšené. To zjišťujeme jak z průzkumu, který si Kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí zpracovala v loňském roce, tak z vyjádření členů poradního týmu dětského ombudsmana, ale i z každého setkání s dětmi a mladými lidmi. Tento pocit přitom může snadno vést nejen k tomu, že se děti cítí špatně, ale i k rozvoji duševních potíží u nich. Epidemii dětských duševních problémů čelíme s velkými těžkostmi, scházejí nám odborné kapacity na jejich řešení. Je přitom důležité ptát se právě po příčinách. Shoda mezi odborníky panuje na tom, že rozvoj duševní nepohody u dětí není organického původu, spočívající ve vyšší prevalenci duševních onemocnění v pravém slova smyslu, ale naopak podmíněný vnějšími příčinami, spočívajícími právě v prostředí, ve kterém děti vyrůstají.

Pojďme víc s dětmi mluvit, naslouchat jim. Pojďme je vnímat jako partnery. Jako rovnoprávné členy společnosti. Mají možná méně zkušeností než dospělí, zato však spoustu předností. Jejich pohled bývá kreativní, na budoucnost orientovaný, čistý. Jsem přesvědčen, že takový přístup prospěje nejen dětem, ale celé společnosti, pokud dokáže názor dětí dobře zapojit do společenského názorového mixu.

Právě to je jeden z úkolů dětského ombudsmana. Úkol, který se snažím naplňovat nejen prostřednictvím svého poradního týmu, ale také častým setkáváním s dětmi a mladými lidmi napříč Českem. A který plním i tímto svým apelem na Vás, čtenáře této

zprávy o čtvrtletní činnosti dětského ombudsmana, kterým Vás vyzývám k poctivému mezigeneračnímu dialogu. Děkuji Vám, že můj apel vezmete v potaz a budete šířit dál.

B.2 Přehled o činnosti dětského ombudsmana

Dětský ombudsman od 1. července 2025 přispívá k naplňování práv dětí (lidí do 18 let) tím, že:

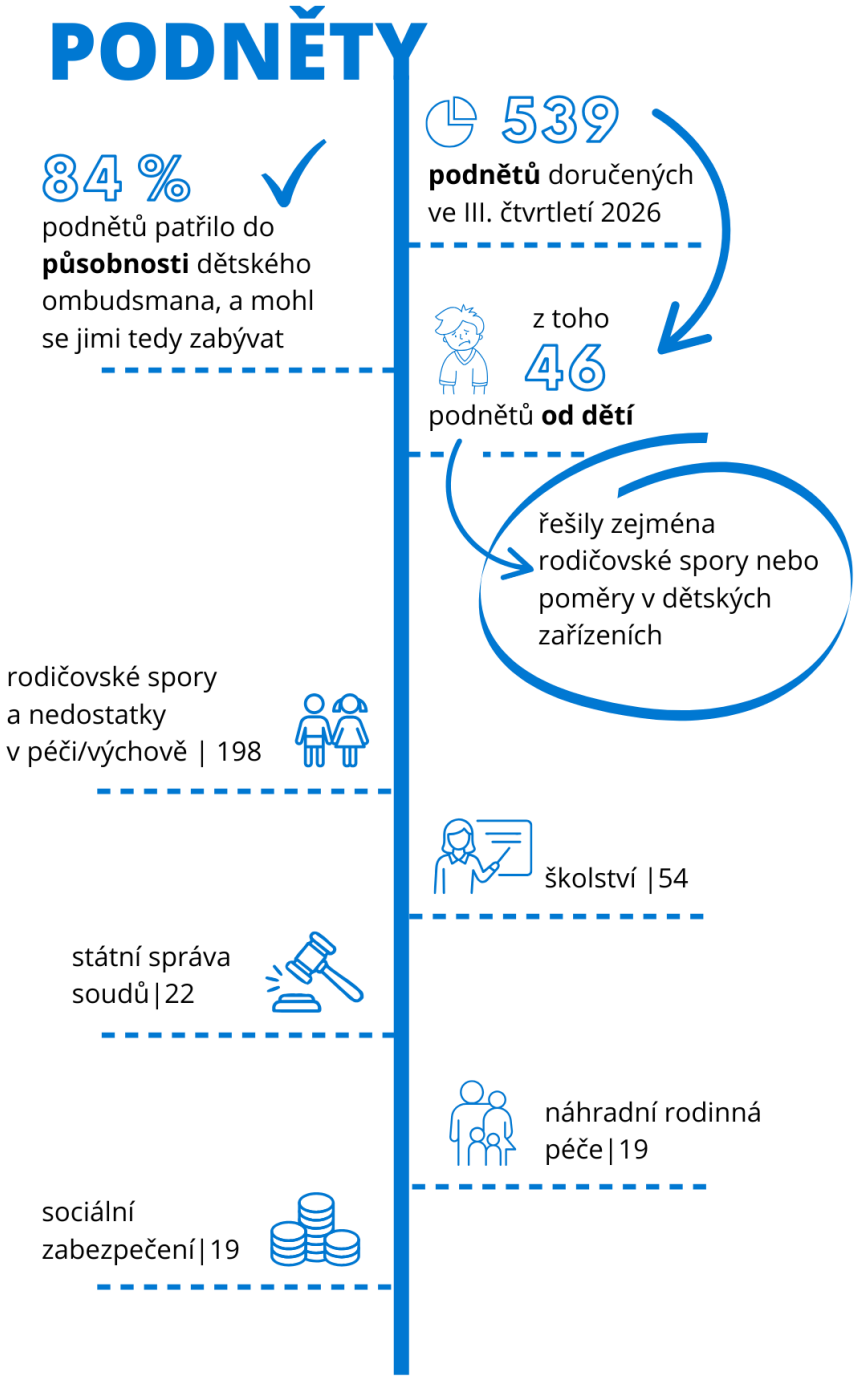
- obecně (systémově) sleduje a prosazuje práva dětí podle Úmluvy o právech dítěte i dalších mezinárodních smluv a
- v případech jednotlivých dětí prověřuje postup úřadů, zařízení a různých institucí a osob, které vykonávají veřejnou správu.

B.2.1 Činnost dětského ombudsmana v číslech

Ve 3. čtvrtletí 2026 obdržel dětský ombudsman celkem 539 podnětů. Podíl podnětů v působnosti je bezmála 84 %. Nejvíce podnětů se týkalo ochrany práv dětí, zejména činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí (téměř 49 %) a správy na úseku školství (10 %). Více jich směřovalo také do oblastí státní správy soudů, náhradní rodinné péče, sociálního zabezpečení a zdravotnictví. Z celkového počtu bylo 46 podnětů přímo od dětí. Ty se na dětského ombudsmana obracely například kvůli rodičovským sporům nebo poměrům v zařízeních pro děti.

Dětský ombudsman navštívil Dětský domov Vrchlabí. Zajímal se, jak zařízení dodržuje práva dětí, které zde žijí.

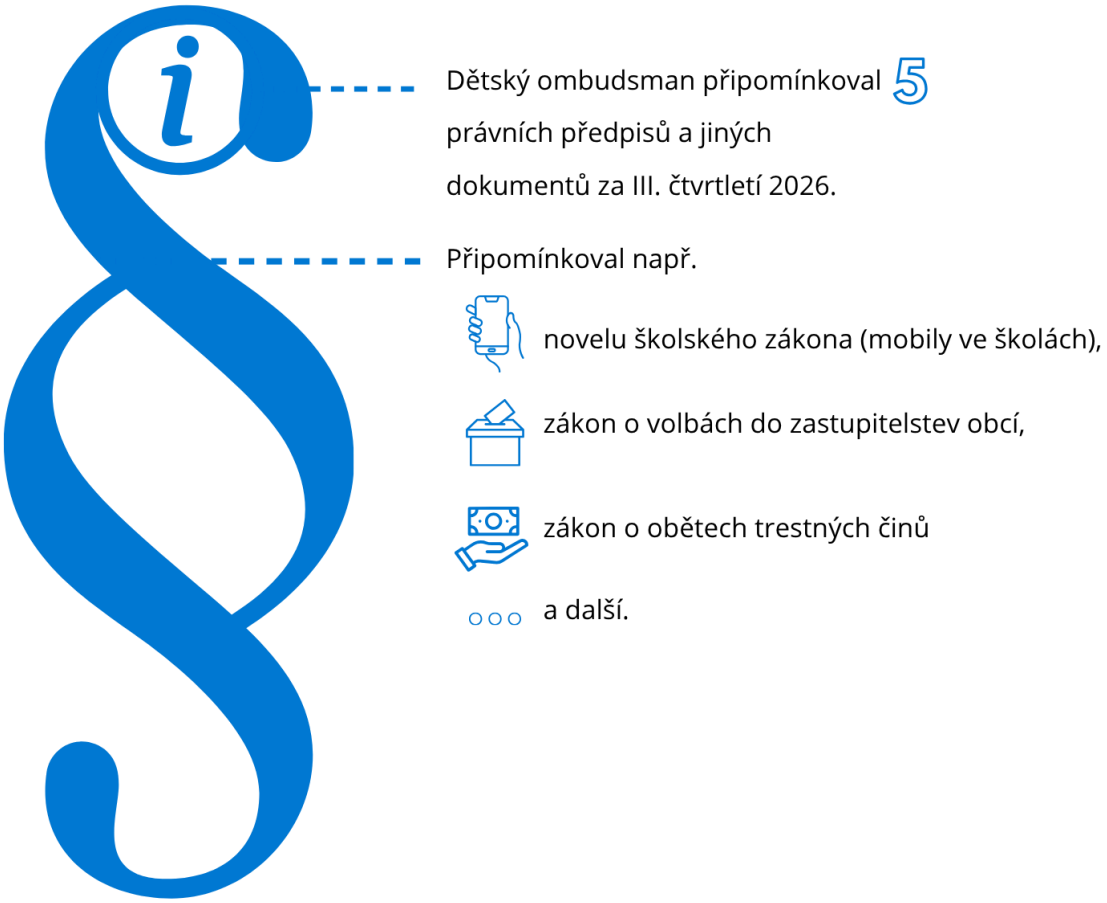
Dětský ombudsman obdržel rovněž 13 žádostí o vstup do soudního řízení a 1 případ jsme řešili z vlastní iniciativy na základě zjištění ze systematické návštěvy dětského domova. Ani v jednom z těchto případů dětský ombudsman do řízení nevstoupil, některé však dále řeší ve spolupráci s OSPOD. Počty podnětů ilustruje následující obrázek:


PODNĚTY
539
podnětů doručených ve III. čtvrtletí 2026
84 %
podnětů patřilo do působnosti dětského ombudsmana, a mohl se jimi tedy zabývat
z toho
46
podnětů od dětí
řešily zejména rodičovské spory nebo poměry v dětských zařízeních
rodičovské spory a nedostatky v péči/výchově | 198
školství | 54
státní správa soudů | 22
náhradní rodinná péče | 19
sociální zabezpečení | 19

B.3 Zvláštní oprávnění dětského ombudsmana

B.3.1 Legislativní doporučení a připomínková řízení

Jako připomínkové místo pro meziresortní připomínkové řízení se aktivně zapojujeme do připomínkování právních předpisů i nelegislativních materiálů, které předkládají jednotlivá ministerstva či vláda a spadají do jeho působnosti.



Legislativní doporučení ke zřízení nezávislé Komise pro nepřirozená úmrtí dětí[26]

Dětský ombudsman doporučil vládě přijetí zákona, který zřídí nezávislou Komisi pro přezkum náhlých úmrtí dětí. Současný systém podle něj neumožňuje dostatečně odhalovat systémová selhání, která mohla tragickým událostem předcházet. Komise by měla být nadresortní, složená z odborníků různých profesí a vybavená pravomocemi k získávání potřebných informací. Jejím cílem by nebylo hledat viníky, ale identifikovat nedostatky a navrhovat preventivní opatření, která pomohou podobným tragédiím

26 Doporučení je dostupné pod odkazem https://deti.ochrance.cz/tz/prvni-legislativni-doporuceni-detskeho-ombudsmana-komise-pro-prezkum-nahleho-umrti-deti-musi-byt-v-zakone/legislativni-doporuceni.pdf.

předcházet. Dětský ombudsman rovněž doporučil vytvořit centrální databázi dětské úmrtnosti a požádal vládu o přípravu návrhu zákona do konce ledna 2027.

Připomínky k novele školského zákona a souvisejících zákonů[27]

Uplatnili jsme připomínky k parametrizaci asistentů pedagoga. Návrh změny školského zákona a souvisejících předpisů má ukončit působení asistentů pedagoga jako individuální podpory pro dítě. Jde o změnu pro základní školy a družiny. Tam je však podpora dětí se speciálními potřebami nejdůležitější a nejhojněji využívaná. Podle návrhu se úvazky asistentů budou určovat naplněností tříd, počty žáků se speciálními potřebami a počty rodin žáků žádajících dávky. V současné době, kdy je ve škole řada problémů souvisejících s agresivitou a duševním zdravím dětí, jakož i se zvýšenou mírou diagnóz ovlivňujících vzdělávání ve škole, může být omezení podpory nebezpečné.

Připomínky k poslaneckému návrhu novely školského zákona (sněmovní tisk č. 232)[28]

Uplatnili jsme připomínky k návrhu novely školského zákona na zákaz používání mobilních telefonů. V tomto roce byly předloženy dvě novely školského zákona, jejichž cílem je plošný zákaz používání mobilů a jiných elektronických komunikačních zařízení. Tím by se zrušila možnost ředitele školy o regulaci rozhodovat. Nemyslíme si, že plošný zákaz vyřeší závislostní chování žáků a dětí, naopak takový zákaz namísto výchovného působení školy povede k tomu, že se děti nebudou těšit do školy. Zákaz je navíc velmi snadné obcházet.

Připomínky ombudsmanky a dětského ombudsmana k jednacímu řádu vlády a legislativním pravidlům[29]

Společně jsme uplatnili zásadní připomínky k návrhu nového jednacího řádu vlády a změnám legislativních pravidel vlády. Uvítali jsme výslovné zařazení ochránce práv dětí mezi připomínková místa. Požadovali jsme však také posílení postavení veřejného ochránce práv při připomínkování materiálů s lidskoprávními dopady a zavedení povinného hodnocení dopadů na lidi s postižením. Upozornili jsme na rizika omezování připomínkového řízení a požadovali zachování zákonného práva obou ochránců vyjadřovat se k materiálům spadajícím do jejich působnosti. Prosazovali jsme rovněž zachování povinného projednávání rozhodnutí o veřejném majetku a prostředcích vládou s rozpravou.

27 Připomínky jsou dostupné v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/14688.

28 Připomínky jsou dostupné v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/14686.

29 Připomínky jsou dostupné v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/15134.

Připomínky ombudsmanky a dětského ombudsmana k novele trestního zákoníku a zákona o obětech trestných činů[30]

Uplatnili jsme zásadní připomínky k návrhu zákona, kterým se do českého práva promítá evropská směrnice o potírání násilí na ženách a domácího násilí. Návrh upravuje vybrané skutkové podstaty trestných činů, nově zavádí trestnost tzv. doxingu[31] a cyberflashingu[32] a do zákona o obětech trestných činů zakotvuje individuální posuzování potřeb obětí. Upozornili jsme však na nedostatečné provedení směrnice, zejména na riziko oddálení odborné pomoci v důsledku dvoufázového posuzování potřeb obětí policií a Probační a mediační službou. Požadovali jsme posílení ochrany zvlášť zranitelných obětí, dostupnost krizových center a omezení opakovaných výslechů. Dětský ombudsman zvlášť upozornil na chybějící definici dítěte jako oběti domácího násilí. Požadoval, aby zákon výslovně uznával za oběť také dítě, které bylo svědkem domácího násilí a v důsledku toho utrpělo újmu. Navrhli jsme rovněž zlepšení pravidel odškodňování obětí a doplnění dalších skutkových podstat trestných činů.

B.3.2 Řízení před Ústavním soudem

Vyjádření Ústavnímu soudu k nedostupnosti sociálních služeb pro děti s autismem a náročnými potřebami péče[33]

Zpracovali jsme vyjádření *amicus curiae* u Ústavního soudu k dostupnosti sociálních služeb pro dítě s PAS a chováním náročným na péči.

Dětský ombudsman a ombudsmanka společně poskytli odborné stanovisko ve věci ústavní stížnosti sp. zn. I. ÚS 1599/26. Stížnost se týkala nedostupnosti sociálních služeb pro dítě s poruchou autistického spektra a chováním náročným na péči a role kraje. Ve vyjádření jsme popsali systémové nedostatky v České republice.

Děti i dospělí s PAS a chováním náročným na péči často potřebují stabilní, předvídatelnou, odborně vedenou a vysoce individualizovanou podporu. Takových služeb je však v České republice nedostatek. Pokud služby formálně existují, často nemají volnou kapacitu, nejsou dostupné v přiměřené vzdálenosti, odborně připravené nebo nedokážou podporu poskytnout v potřebném rozsahu. Důsledky nesou samotní lidé s PAS a jejich rodiny, na které se přenáší mimořádná pečovatelská, psychická i ekonomická zátěž. Většina závazků spojených se zajištěním služeb podporujících

30 Připomínky jsou dostupné v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/15142.

31 Doxingem se označuje neoprávněné zveřejnění nebo šíření osobních údajů jiné osoby na internetu bez jejího souhlasu, často s cílem ji zastrašit, poškodit nebo vystavit obtěžování.

32 Cyberflashingem se označuje nevyžádané zasílání nebo zobrazování sexuálně explicitních obrázků či videí jiné osobě prostřednictvím digitálních technologií.

33 Vyjádření je dostupné v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/15026.

nezávislý život sice podléhá postupné realizaci a veřejná moc má při volbě konkrétních opatření prostor pro politické rozhodování, stanovení priorit i zohlednění dostupných zdrojů. Zdůraznili jsme ale, že tento prostor nemůže ospravedlnit nečinnost v situaci, kdy existující nabídka služeb nedokáže pokrýt individuální potřeby konkrétního dítěte s postižením, jež zůstane zcela bez podpory.[34]

B.4 Ochrana a prosazování práv dítěte

B.4.1 Mezinárodní spolupráce

Vyjádření pro Výbor OSN pro lidská práva k přezkumu ČR podle Mezinárodního paktu o občanských a politických právech

Zpracovali jsme vyjádření Výboru pro lidská práva k seznamu otázek před předložením zprávy v rámci pátého periodického přezkumu České republiky podle Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Upozornili jsme zejména na oslabení koordinace lidskoprávních politik, nedostatečné zapojování dětí do rozhodování, problémy ústavní a ochranné výchovy včetně trestání dětí, zajišťování rodin s dětmi v cizinecké detenci a zásahy do rodinných práv lidí s postižením. Dále jsme poukázali na porodnické násilí a oddělování novorozenců od matek, zvažované snížení věku trestní odpovědnosti, diskriminaci ve vzdělávání, nerovný přístup u stejnopohlavních párů k osvojení, nevratný zákrok u intersex dětí, konverzní praktiky, opakované výslechy dětských obětí, nedostatky ve vyšetřování násilí na dětech s intelektovým postižením a chybějící specializovanou ochranu dětských obětí obchodování s lidmi.[35]

Zjišťovací mise OECD

Zúčastnili jsme se zjišťovací mise OECD v rámci mezinárodního projektu zaměřeného na posílení smysluplného zapojování mladých lidí do veřejného života. OECD na základě zjištění připraví do druhé poloviny roku 2027 Přehled podmínek smysluplného zapojování mladých lidí do veřejného života v České republice, včetně doporučení.

B.4.2 Ostatní spolupráce

S Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsme jednali o prioritách v oblasti ústavní a ochranné výchovy, o postavení školních psychologů a jejich mlčenlivosti, o tématech agresivity a problémového chování dětí ve školách a provádění zdravotních úkonů ve školách. Upozornili jsme rovněž na případ špatného postupu obce při nezapsání dětí do seznamu spádových dětí.

34 Vyjádření je dostupné v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/15026.

35 Vyjádření je dostupné v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/15040.

Zpracovali jsme interní připomínky k metodice Ministerstva práce a sociálních věcí o nahlížení do spisů orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

Vyhověli jsme Nejvyššímu správnímu soudu a vyjádřili se k dotazům souvisejícím s rozhodováním pléna ohledně vedení evidence ohrožených dětí.[36]

Školní stravování

Řada stížností a podnětů za poslední roky se týká školního stravování – především potřeb dětí s dietními omezeními nebo dětí upřednostňujících vegetariánskou nebo veganskou stravu. Participovali jsme proto na přípravě dotazníkového šetření pro vedoucí pracovníky školních jídelen. Chceme zjistit, jakou podporu nabízejí dětem, které si nosí stravu z domu nebo mají dietní omezení, a poté zpracovat související právní doporučení.

Sběr etnických dat

Nadále usilujeme o vznik centrálního metodického vedení sběru dat o etnicitě. Myslíme si, že je důležité, aby stát disponoval etnickými daty kvůli zvážení vhodných opatření pro zamezení systémové diskriminace Romů. Proto je nezbytné zjišťovat údaje v ústavním systému, ve školství, sociálních službách, ale také třeba ve vězeňství. Ke sběru etnických dat jsme se potkali s Úřadem na ochranu osobních údajů.

B.4.3 Osvěta

Vedli jsme jeden z workshopů na celostátním semináři organizace Triáda „Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů“. Věnovali jsme se v něm tématu participačních práv dětí v soudních sporech rodičů, které jsme s účastníky probírali za pomoci kazuistik řešených dětským ombudsmanem. Také jsme představili oprávnění dětského ombudsmana ke vstupům do soudních řízení ve věcech dětí.

V září jsme se dále aktivně zúčastnili konference Univerzity Palackého „Rodiny, které tvoří domov. Aktuální otázky pěstounské péče“. Prezentovali jsme zde doporučení na téma kontaktů dětí s rodiči ve vězení, která vyplynula z výzkumného šetření vůči orgánům sociálně-právní ochrany dětí a Vězeňské službě České republiky. Semináře se zúčastnili také zástupci akademické sféry, soudů, pěstounů, jejich doprovázejících organizací a orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

Právy dítěte v rodičovském konfliktu a při domácím násilí jsme se zabývali v příspěvku na konferenci Domácí násilí v souvislostech.

Zpracovali jsme příspěvek o působnosti dětského ombudsmana a činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí do sborníku konference Když doma není dobře.

36 Vyjádření je dostupné v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/15100.

O působnosti dětského ombudsmana v oblasti školství jsme psali v časopisu Řízení školy.

B.5 Vyřizování podnětů a jiná šetření postupu úřadů a jiných subjektů

B.5.1 Vedení soudu po našem šetření uznalo, že soudkyně při pohovoru nemístně tlačila na dítě (sp. zn. 335/2025/DO)[37]

Dvanáctiletý chlapec ve střídavé péči se pohádal s matkou a nechtěl se k ní vrátit. Soudkyně si ho ve škole nechala nečekaně zavolat z vyučování. Hovořila s ním před pracovnicí sociálně-právní ochrany dětí a zástupkyní ředitelky školy. Místo aby zjistila jeho potřeby, konfrontovala ho s výpovědí sestry a vytkla mu chování k matce. Varovala ho, že může zapojit i policii či nařídit terapii pro něj i matku. Nakonec od něj chtěla slib, že se k matce vrátí. Chlapec se při rozhovoru rozplakal. Vedení soudu stížnost otce vyhodnotilo jako nedůvodnou.

Vedení soudu naše závěry přijalo a stížnost přehodnotilo. Soudkyni udělilo výtku a kvůli opakovaným stížnostem na její nevhodné chování ji převedlo již dříve na civilní úsek, nové spory o péči o děti nedostává. Vedení soudu provádí náslechy jejích jednání. S případem seznámilo všechny soudce, kteří rozhodují o péči o děti.

B.5.2 Zastali jsme se babičky, po které chtěl úřad práce vrátit víc peněz, než musela (sp. zn. 115/2025/DO)[38]

Babička se po smrti své dcery ujala péče o tři vnuky. Úřad práce jim vyplácel příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Později začali pobírat také sirotčí důchod. Babička to úřadu neoznámila. O několik měsíců později ale důchody uvedla v žádosti o jinou dávku. Úřad práce na tuto informaci nereagoval a situaci začal řešit až po více než půl roce. Po babičce chtěl vrátit všechny vyplacené příspěvky.

Zjišťovali jsme, kdy babička o důchodech úřad informovala a z čeho úřad dovozuje, že zavinila celý přeplatek. Úřad práce přehodnotil svůj postup a z vlastní iniciativy požádal Ministerstvo práce a sociálních věcí o přezkoumání. Ministerstvo původní rozhodnutí zrušilo. Babička musí vrátit jen přeplatek za dobu, kdy o důchodech úřad nevěděl. Případ jsme uzavřeli poté, co úřad práce zajistil nápravu.

37 Zpráva o šetření je dostupná v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/15128.

38 Zpráva o šetření je dostupná v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/15088.

B.5.3 Přiměli jsme OSPOD lépe se připravit na vyhrocené chvíle, které mohou nastat při odebírání dětí (sp. zn. 5405/2024/VOP)[39]

Soud rozhodl o odebrání šesti dětí, které žily v extrémně zanedbaném domě. To však proběhlo velmi dramaticky. Otec se v domě zabarikádoval a ozbrojil sekyrou. Soudní vykonavatel proto přivolal hned několik jednotek policie, včetně policejního vyjednavače a zásahové jednotky. Sourozence z domu později vyvedla babička a sociální pracovníci je převezli do krizového zařízení. Děti byly vyděšené, plakaly a některé z nich cestou zvracely.

Vyhodnotili jsme, že postup orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) nebyl dostatečně připraven. Chyběl podrobnější krizový plán i zapojení odborníka na krizovou intervenci. Především však děti nedostaly bezprostřední psychologickou podporu.

OSPOD v reakci na naše závěry dospěl k nutnosti lépe zjišťovat rizika před náročným výkonem. V případě potřeby zajistí více pracovníků, vytvoří plán pro krizové situace a postará se o to, aby děti nebyly svědky krajně vyhrocených zásahů. Pracovníci OSPOD také absolvují školení zaměřená na zvládání krizových situací.

B.5.4 Pomohli jsme najít řešení, aby se po nepříjemných zkušenostech chlapec mohl vrátit zpět do školy (sp. zn. 276/2025/DO)[40]

Mezi chlapcem a jeho spolužákem došlo k fyzickému konfliktu. Škola přijala kroky, aby chlapce chránila. Už se ho však nezeptala, jak se cítí a zda mu opatření vyhovují. Později si také mylně vyložila přání matky, že se synem nemá nikdo komunikovat bez její přítomnosti. Kvůli tomu s ním učitelé tři týdny vůbec nemluvili. Pokračovaly i konflikty se spolužáky. Chlapec přestal chodit do školy.

Matka škole navrhla, aby jejího syna přeřadila do jiné třídy a přijala doplňující opatření. S tím však škola souhlasila až po případové konferenci, které jsme se zúčastnili. Chlapec se poté do školy vrátil.

Ochrana dětí nemůže fungovat bez jejich účasti. Doporučili jsme proto škole, aby s hochem o všem komunikovala a do dalšího řešení situace ho zapojila.

39 Zpráva o šetření je dostupná v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/14548.

40 Zpráva o šetření je dostupná v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/14908.

B.5.5 Potvrdili jsme, že OSPOD při jednání se zahlcujícím otcem postupoval správně (sp. zn. 44/2025/DO)[41]

Rodiče se po rozchodu dostali do vyhroceného konfliktu. Soud proto rozhodl, že si otec bude děti od matky přebírat prostřednictvím asistenční služby. Otec však měl konflikty i s asistujícími pracovníky, a ti mu kvůli nevhodnému chování vypověděli smlouvu. Stejná situace se opakovala i se dvěma dalšími poskytovateli asistovaného předávání. Otec mimo jiné při každém setkání syny fotil a natáčel a následně zahlcoval orgán sociálně-právní ochrany dětí podněty, ve kterých obviňoval matku z týrání dětí.

Protože se podněty neustále opakovaly a přesahovaly únosnou míru, úřad otci neodpovídal na každé jednotlivé podání. Pečlivě však prověřil prvotní tvrzení a poté v pravidelných intervalech situaci kontroloval a otce informoval. Takový postup jsme potvrdili jako správný.

B.5.6 Přiměli jsme dětský domov, aby dětem neúčtoval rovnátka (sp. zn. 52/2026/DO)[42]

Dětský domov musí dítěti s nařízenou ústavní výchovou uhradit potřebnou zdravotní péči, kterou nehradí zdravotní pojišťovna, pokud si ji nevyžádali jeho zákonní zástupci. Náklady na takovou péči nemůže přenést na dítě ani prostřednictvím svého vnitřního řádu.

Dívka žijící v dětském domově potřebovala fixní rovnátka. Lékař je doporučil jako součást přípravy na budoucí operaci čelisti. Dětský domov jí ortodontickou péči zajistil, zároveň však požadoval, aby polovinu ceny rovnátek zaplatila ze svých peněz. Toto pravidlo měl zakotvené ve svém vnitřním řádu. Dívka si peníze vydělala na brigádách, ale s postupem dětského domova nesouhlasila.

Zjistili jsme, že dětský domov nemohl náklady na rovnátka přenést na dívku. Zajištění potřebné zdravotní péče patří mezi povinnosti dětského domova. Nejde o situaci, kterou může dětský domov upravit vlastním vnitřním řádem. Dětský domov nemůže podmiňovat úhradu zdravotní péče tím, že si na ni dítě samo našetří. Ani souhlas dítěte s takovým pravidlem na tom nic nemění.

Dětský domov naše závěry přijal. Dívce uhradil celou částku za fixní rovnátka a změnil svůj vnitřní řád. Odstranil z něj povinnost dětí podílet se na úhradě rovnátek.

Brno 30. října 2026

JUDr. Eva Kostolanská
(podepsáno elektronicky)

Mgr. Martin Beneš
(podepsáno elektronicky)

41 Zpráva o šetření je dostupná v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/14842.

42 Zpráva o šetření je dostupná v Evidenci stanovisek ochránce, viz https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/14840.